

0003127-14.2022.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... para prática de crimes de furto e roubo nesta cidade; Que na tarde de hoje foi preso em flagrante em ocorrência de receptação sendo: JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA e JOÃO PAULO BOENEARES DE SOUZA; Consta ainda que vendo fotografias de pessoas investigadas por essa Delegacia, pode identificar como sendo BRUNO GUERREIRO DA SILVA a pessoa de "BRUNO também acima citado, sendo certo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0003127-14.2022.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003127-14.2022.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 206/2018 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson dos Santos Pereira de Sousa

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA, FÁBIO OLIVEIRA DOS REIS e BRUNO GUERREIRO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 288, caput, e no artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, e JOÃO PAULO BOENIARES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 288, caput, e no artigo 180, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes.

Consta dos autos que desde data não suficientemente esclarecida, decerto até 30 de abril de 2018 (fls. 05), neste Município, FÁBIO OLIVEIRA DOS REIS, BRUNO GUERRERO DA SILVA, JOÃO PAULO BOENIARES DE SOUZA, JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA e uma mulher não identificada, de vulgo "BRANCA" (fls. 17), se associaram entre si para o fim específico de cometer crimes, sobretudo de caráter patrimonial. Ademais, consta que no dia 30 de abril de 2018, durante o repouso noturno (noite), na Rua Darci Dias de Souza, nº 45, apartamento nº 11, neste Município (fls. 05), FÁBIO OLIVEIRA

DOS REIS, BRUNO GUERRERO DA SILVA, JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA e uma mulher não identificada, de vulgo "BRANCA" (fls. 17), agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um secador de cabelo da marca Taiff, um fogão pequeno (do tipo cooktop) e um estojo de maquiagem da marca Mary Kay (fls. 07), avaliados no total de R\$ 1.199,00 (fls. 23) e pertencentes à vítima Kaliandra Mendes Rodrigues. Por último, consta também que após a consumação do delito de furto narrado, JOÃO PAULO BOENIARES DE SOUZA recebeu, em proveito próprio e do grupo que integrava, coisas que sabia serem produto de crime, justamente os bens subtraídos da ofendida Kaliandra, passando a ocultá-los na sua residência, situada na Rua Cardeal Leme (fls. 17/verso), n° 667, Vila Virgínia, neste Município (fls. 86). Segundo restou apurado, associados entre si e com uma mulher não identificada, de vulgo "BRANCA" (fls. 17), com o intuito de cometerem crime de furto, FÁBIO, BRUNO, JEFERSON e "BRANCA" se dirigiram até o apartamento da vítima no dia 30 de abril de 2018, durante o repouso noturno (noite), todos no veículo Ford/Fiesta, placas FGB-2563 (fls. 9 e 17), conduzido por FÁBIO. Lá chegando, BRUNO e "BRANCA" permaneceram no portão do imóvel, como se fossem um casal, vigiando a aproximação de alguém, enquanto FÁBIO permaneceu no automóvel supracitado para dar cobertura aos seus comparsas e possibilitar a fuga de todos, tendo JEFERSON obtido acesso ao apartamento da ofendida mediante escalada do muro lateral do corredor de entrada (fls. 09). Na sequência, JEFERSON arrombou a janela do quarto da vítima (fls. 07) para só então ter acesso aos bens supracitados, dos quais se apoderou e repassou para BRUNO e "BRANCA", os quais foram colocados no interior do carro de FÁBIO, tendo todos empreendido fuga na posse dos objetos subtraídos. Na sequência, os bens subtraídos foram levados por FÁBIO, JEFERSON, BRUNO e "BRANCA" até a casa de JOÃO PAULO, o qual os recebeu e ocultou ciente da sua origem criminosa para posteriormente aliená-los e dividir o valor aferido com a venda deles entre seus comparsas (fls. 17/verso). Ocorre que posteriormente FÁBIO foi preso na companhia de JEFERSON e JOÃO pela prática de crime de receptação (fls. 09), ocasião em que FÁBIO admitiu o cometimento dos crimes de furto qualificado e associação criminosa supracitados, delatando e reconhecendo um de seus comparsas (fls. 08/10, 17/17-verso e 67), tendo JOÃO confessado a prática do crime de receptação supramencionado (fls. 85), o que possibilitou a identificação dos demais denunciados. A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2021 (fls. 200), sendo decretada a prisão preventiva dos acusados, conforme fundamentação de fls. 224/225. Os corréus Fábio, Bruno e João Paulo foram presos preventivamente, citados (fls. 296, 297 e 300) e apresentaram resposta à acusação (fls. 337/340, 352, 376/426). Decisão de fls. 441/445 afastando as preliminares arguidas pela defesa do corréu Fábio e designando audiência de instrução, debates e julgamento. Também foi determinada a citação por edital do corréu Jeferson. O corréu Jeferson foi citado por edital (fls. 474 e 483). Foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo penal, porém com produção antecipada de provas da acusação (fls. 522/523). Durante a instrução foram ouvidas as declarações da vítima e de duas testemunhas comum às partes, bem como os réus foram interrogados. Ao final foi determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu Jeferson (fls. 522/523 e 581/583). Houve sentença condenatória nos autos principais (fls. 599/628) e os acusados lá julgados interpuseram recurso de apelação, estando aqueles autos em grau de recurso. Neste processo, derivado daquele, o mandado de prisão então expedido contra Jeferson foi devidamente cumprido (fls. 607/616). O corréu Jeferson, então, foi citado pessoalmente (fls. 620) e apresentou resposta à acusação (fls. 624). Foi designada data para seu interrogatório (fls. 635/637). O Ministério Público, em alegações finais orais, relatou que o acusado Jeferson está sendo processado porque, juntamente com os acusados Fábio e Bruno, teriam praticado o delito de furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes na residência da vítima Kaliandra. Os bens furtados eram

receptados pelo outro acusado, João Paulo, todos associados para a prática de delitos desta mesma espécie. O acusado Jeferson, juntamente com Fábio e Bruno, efetuavam a subtração e, posteriormente, os bens eram levados até a residência do cúmplice João Paulo para a venda, sendo o dinheiro repartido entre todos eles. Já houve sentença em relação aos demais correus, estando o feito em grau de recurso. Nestes autos desmembrados, a materialidade restou devidamente comprovada pelos autos de avaliação e laudos periciais juntados, bem como a prova oral. A autoria também é incontestada, sendo que nesta oportunidade o acusado acabou por admitir que, de fato, subtraiu os bens da vítima juntamente com seus cúmplices. Note-se que nos autos o investigador Selvito deu declarações com riqueza de detalhes, inclusive indicando a conduta de cada dos acusados, afirmando, inclusive, que estariam todos associados para a prática desses delitos. Fábio era a pessoa que ficava no carro esperando, sendo que Bruno executava a subtração. Jeferson também era responsável por vigiar o local e também adentrar ao imóvel. Inclusive neste furto, foi justamente Jeferson que teria entrado no apartamento e subtraído os bens da vítima. Ressalta-se que a investigação teve sucesso graças aos próprios acusados que, na fase policial, teriam fornecido informações. Em juízo Jeferson acabou admitindo a subtração. Foi também constatado que eles teriam praticado subtrações em pelo menos outros 9 locais, sempre repassando os bens ao cúmplice João Paulo. Essa associação teve duração de 6 meses. Assim, ante todos os elementos de prova colhidos, ainda mais diante da confissão do acusado Jeferson, de rigor a condenação pelos delitos de associação criminosa, juntamente com Fábio e Bruno, e pelo delito de furto qualificado por concurso de agente, rompimento de obstáculo, escalada, com a causa de aumento da pena pelo repouso noturno. Na dosimetria da pena, o acusado apresenta antecedentes desfavoráveis, encontrando-se presente, ainda a agravante da reincidência, podendo ser compensada com a atenuante da confissão. Presente a causa de aumento da pena da subtração em razão do repouso noturno. As qualificadoras já também demonstradas nos autos. Regime fechado para início de cumprimento de pena. A defesa, por sua vez, em memoriais escritos juntados ao termo, requereu a absolvição pelos crimes a ele imputados. Não há provas suficientes para embasar uma condenação, sendo que o simples fato de o acusado ter praticado outros delitos em companhia do corréu Fábio não pode levar à conclusão de ser ele responsável por esse delito em questão. No caso específico, o acusado não foi preso em flagrante e nenhum objeto da vítima foi encontrado em seu poder, o que coloca em dúvida a autoria a ele imputada. Ademais, a acusação apenas pauta sua convicção no fato de o acusado estar envolvido em furtos da mesma natureza, sem trazer qualquer prova concreta deste específico furto narrado na denúncia. Em relação ao delito de associação, afirmou que não há nos autos prova mínima da materialidade delitiva. Não há evidência de que esta associação se deu para o cometimento de delitos de forma perene, sendo que o tipo penal insculpido no art. 288 do Código Penal exige um vínculo permanente, bem como estabilidade. Portanto, requer seja o réu absolvido, por falta de provas, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão; seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo e da escalada, vez que não suficientemente comprovadas (não há nos autos laudo que comprove tal circunstância); regime aberto e com a substituição por pena restritiva de direitos nos moldes do art. 44 do Código Penal, com direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

No mérito, o pedido é procedente.

Início pela transcrição da prova oral:

A vítima Kaliandra Mendes Rodrigues disse em juízo que não estava em casa no dia do furto. Voltou do trabalho, por volta de onze horas ou meia noite, e já tinha acontecido o furto. Notou ausência dos bens, porém, nem o portão e nem a cerca elétrica estavam estragados. Tudo estava intacto, somente a janela de seu quarto foi forçada. Havia marcas de mãos e pés na janela também. Não havia câmera e não

conseguiu ver exatamente como aconteceu o furto. Subtraíram seu secador de cabelo, produtos de maquiagem Mary Kay ainda embalados, cooktop. Só de produtos de beleza perdeu R\$500,00. Acredita que sofreu prejuízo entre mil a mil e duzentos reais. Não recuperou nenhum bem. Respondeu que no dia passou em sua casa no período da tarde, ficou por no máximo meia-hora e saiu antes das 18h00min, horário que entra no trabalho. Negou que o furto tivesse ocorrido antes desse horário, pois usou o secador de cabelo antes de sair de casa. Não conhecia os acusados.

A testemunha comum às partes Selvito de Souza Filho, investigador de polícia, disse que trabalha nesta cidade há algum tempo e atua na DIG, especializada em investigação. Na ocasião dos fatos vinham acontecendo reiterados furtos a apartamentos de pequenos prédios na região da zona leste desta cidade. Os boletins eram canalizados para sua delegacia. Somando as informações e imagens de cada B.O. traçaram o perfil dos furtadores. Sabiam que eles usavam um automóvel Ford Fiesta, salvo engano, de cor meio marrom/champagne e eram pelo menos quatro pessoas dentro do carro. Estavam trabalhando na investigação quando policiais militares apresentaram na delegacia três pessoas, ou seja, Fábio, Jeferson e o João Paulo pela receptação de uma motocicleta. Teve o primeiro contato com eles ao serem presos em flagrante. Durante a entrevista percebeu que se tratavam de quatro pessoas envolvidas nesta quadrilha, ou seja, Fábio, Jeferson, Bruno, conhecido dos meios, e João Paulo. Se apresentando como motorista de carro de aplicativo, Fábio acabou por admitir e confessar que ele transportava os demais, conforme era contratado, e que, nesses lugares eles desciam do carro e traziam objetos como televisores, eletroeletrônicos, joias, dando a entender que eram produto de furto. Depois, saíam em alta velocidade. Foi Fábio quem contribui para indicar onde eram os endereços dos imóveis furtados. Quanto ao apartamento de Kaliandra, a vítima nem estava em casa naquele momento e não sabia do que havia ocorrido. Ela ficou surpresa com a polícia chegando em sua casa, já com a solução do furto. Nesta casa, de Kaliandra, eles abriram com expertise a fechadura eletrônica, ingressaram no corredor, pularam um muro alto, chegaram ao apartamento dela e deslocaram/quebraram a tranca da janela de correr, por onde entraram no apartamento, de onde subtraíram bens. Fábio disse que os objetos eram levados para João Paulo, o qual tinha o destino certo para transforma-los em dinheiro, que era então dividido entre os quatro. No furto do apartamento de Kaliandra somente três participaram, Fábio, como motorista, Jeferson, vulgo "Coreano", e Bruno, vulgo "Cobrinha". Os apelidos são importantes porque eles se chamavam apenas pelos apelidos. Eles furtaram vários apartamentos na época e poucas coisas foram recuperadas. No caso da Kaliandra, acredita que não lograram êxito em recuperar os bens. Fábio foi apresentado na delegacia em que trabalha em razão de um flagrante feito pela polícia militar, no qual fora preso juntamente com Jeferson e João Paulo, pela receptação de uma motocicleta. Todos foram entrevistados e Fábio acabou confessando os diversos crimes. Fábio não era conhecido dos meios policiais. Respondeu que, pelas investigações, chegaram ao automóvel usado e foram até o proprietário, pois o carro não era de Fábio. O proprietário disse que o veículo estava alugado para Fábio para exercer atividade de motorista de aplicativo. Seus colegas investigaram e confirmaram que Fábio atuava como Uber. Quando eles foram presos em flagrante, salvo engano estavam Fábio, Jeferson e João Paulo. Confirmou que Fábio indicou o nome de todos os demais envolvidos. Bruno e Jeferson também estavam sendo investigados e participavam dos furtos aos apartamento, usando mesmo carro e, conforme verificaram em algumas imagens que mostravam todos eles juntos. Fábio, então, confirmou que agiam em quatro pessoas. Fábio foi seguro sobre o que disse e levou os investigadores na porta de todos os locais onde o grupo havia praticado furtos. As vítimas confirmaram que ocorreram os furtos. Fábio também os levou à casa de Kaliandra. Fábio se apresentou como motorista de aplicativo e disse que esteve com esse pessoal em todos esses endereços, nos quais levou os investigadores. Não lhe parece que Fábio era apenas contratado para fazer o transporte. Foram vários os furtos praticados e acredita que foram praticados por mais de um mês. Fábio disse que recebia sua parte depois que os produtos furtados eram vendidos. Ele lhes disse que o dinheiro não era pago antecipadamente. Pelo que entendeu, a contraprestação de Fábio não era imediato, recebia apenas depois que

vendiam os bens furtados.

A testemunha comum às partes, Carlos Henrique Guilhermiti, disse que é investigador de polícia. Recorda-se apenas do local da ocorrência, ratificando as informações constantes no relatório. Não se recorda de detalhes, de como chegaram até os réus. Recorda-se que havia filmagens. Era uma associação criminosa voltada à prática de furtos. Recorda-se de caso de furto de bicicleta, porém não sabe se a bicicleta foi apreendida com João Paulo. Confirma as assinaturas de fls. 28, 64 como suas.

O corréu João Paulo, interrogado, disse que tem 25 anos, estudou até o sétimo ano, está preso desde 2019, mora em Ribeirão Preto com sua madrinha no Jardim Jandaia. Trabalhava como vendedor de roupas. Amasiado, sem filhos. Foi condenado a 02 anos, no regime aberto, por tentativa de furto. Sobre os fatos ora apurados, informa que conhecia apenas Jeferson, de vista, da Vila Virgínia. Jeferson lhe ofereceu alguns objetos, como televisão, notebook, mala de viagem e ficou com esses objetos em sua casa. Estava mobiliando sua casa. Certo dia, na investigação dos policiais, pegaram essas coisas em sua casa. Jeferson falou que havia objetos para vender e lhe mostrou as fotos. Como estava precisando, acabou comprando os bens, sem perguntar a procedência ou exigir nota fiscal. Pagou em dinheiro para Jeferson e a negociação foi feita em uma praça na Vila Virgínia. Comprou televisão, mala de viagem e notebook de Jeferson. Acabou comprando por ser um preço "em conta". Nega que vendia os produtos e partilhava os valores com os demais correus. Pagou mais barato por serem produtos usados.

O corréu Fábio, interrogado, disse que tem 31 anos, ensino médio completo, sempre morou com a família na Vila Virgínia, porém se separou e estava morando no bairro Maria Casa Grande. Tem um filho. Seu primeiro processo foi em maio de 2018, com condenação de 06 anos e 04 meses. Tem outro processo que tramita da 5ª Vara, está preso há 06 meses por este processo. Sobre os fatos, confessa sua participação. Atuou como motorista desse furto. Era motorista de aplicativo e aceitou fazer essas corridas. Passava por dificuldade à época, por ter perdido o emprego. Não tinha participação em quadrilha. Tinha participação esporádica nesses furtos. Não tinha essa prática como reiterada e contínua. Agiu de forma pontual. Conheceu Branca e era ela quem o chamava para essas corridas. Não faz parte de associação. Não tem o crime como seu meio de vida. Desde quando saiu do centro de ressocialização, pois foi preso em 2018 e ganhou liberdade em setembro de 2019, estava trabalhando, montou um firma com a mãe de seu filho e tinha conseguido um posto de trabalho fixo, em um posto de combustível. Levava uma vida de forma digna. Está arrependido, quer fazer ressarcimento dos valores à vítima. No dia, foi o motorista. Branca foi quem o chamou. Bruno também estava presente. Não conhecia as pessoas por nomes, comunicavam-se através de apelidos. Eles não confiavam no interrogando para falarem seus nomes. Conhecia Bruno e Jeferson pelos apelidos. No crime apurado nos autos estava um rapaz de pele escura, cujo apelido era "Pretinho", e um outro rapaz de apelido "Careca", mais alto e mais forte que o interrogando. "Careca" fingiu ser namorado de Branca. Não atuou com Bruno e Jeferson nesse dia. Atuou com Bruno no processo de nº 22813, em um furto no Jardim dos Palmares. Atuou com Jeferson no processo de nº 1000. Nunca participou mais de uma vez com as mesmas pessoas em furtos distintos, pois os demais não confiavam no interrogando. Participou, no total, de três ou quatro furtos. Conheceu João Paulo apenas no primeiro furto, de nº 1000, depois não se recorda de tê-lo visto. Com João Paulo participou do furto de nº 1000, de 2018, pelo qual já foi julgado. Não tem o que falar de João Paulo, pois o via em eventos. No furto destes autos, João Paulo não participou. No processo de nº 1000, João Paulo estava junto no furto. Dos três furtos nos quais participou, em dois deles deixou as pessoas e os produtos na Favela da Mangueira. No terceiro furto, deixou em um endereço que não se recorda de quem seja. Nunca desceu do veículo durante as ações, as pessoas que estava consigo desciam e subtraíam as coisas. Não disse para a polícia que os bens eram deixados com João Paulo e que este os vendia, partilhando os lucros. O que disse para a polícia civil foi no sentido de que participou de três ou quatro furtos, indicando ao policial apenas os bairros. Acredita que a polícia estava associando os quatro acusados em outros furtos, por não ter conseguido qualificar outras pessoas, como, por exemplo, "Careca", Branca e o outro rapaz. Houve uma abordagem certo dia, pela

polícia militar, na qual estavam os quatro. Estava em uma corrida levando os acusados do Ribeirão Shopping até a Vila Virgínia. A polícia militar abordou o seu veículo em abordagem rotineira. Estava dirigindo e os três estavam no banco de trás. No relatório da polícia consta que foi através dessa abordagem que conseguiram os nomes dos quatro. Não se recorda que tenha dito que participou desse furto como motorista e quem furtou foi Jeferson, Bruno e Branca. Nega que arquitetava os crimes com os demais acusados. Sua participação era pontual, esporádica. Branca ligava para busca-los na favela da Mangueira. Dentro do carro, eles diziam onde queriam ir e, depois, retornavam para o bairro.

O corréu Bruno, interrogado, disse que tem 27 anos, estudou até o sexto ano. Amasiado, tem dois filhos. Mora na Vila Virgínia. Respondeu por processo de porte de arma em 2018, recebeu pena de quatro anos e nove meses, ficando dois anos e quatro meses preso por tal caso. Ficou quatro meses na rua, conseguiu emprego na empresa Leão e Leão, mas então foi preso preventivamente por este furto. Sobre os fatos, não participou deste furto, não estava presente, embora já tenha praticado furtos à apartamentos. Conhecia Fábio pois ele trabalhava em eventos. Ele ficava na porta desses eventos. Ele também fazia corridas de Uber. Conseguiu o telefone dele e ele começou a fazer corridas para "nós", ou seja, para o interrogando e Jeferson. Chamaram Fábio três vezes para cometer furtos. Com o interrogando foram três crimes. Geralmente, quem ligava para Fábio era Branca. Branca era uma amiga, que participava dos furtos também. Fábio atuava como motorista. Sua função era abrir o portão, entrar dentro do imóvel. Jeferson pegava as coisas dentro da casa e colocava no carro. João Paulo comprou algumas vezes alguns pertences furtados. João Paulo nunca participou diretamente de furtos consigo e os demais. Recorda-se de ter efetuado apenas uma vez a venda de produtos para João Paulo. Não sabe sobre os demais. Já ouviu os demais falarem que "pegaram algumas coisas" e "iriam ligar para o João". Praticou diversos furtos, durante seis meses. Fábio participava porque tinha carro. Não dividiam os bens com ele, mas sim pagavam-lhe pela corrida. Fábio participou em três oportunidades. O produto do crime era vendido e dividido entre o interrogando, Jeferson e quem mais tivesse participado. Vendeu pertences uma vez para João e já escutou os outros comparsas ligando para ele, pois não havia outra pessoa para vende os objetos furtados.

Por fim, o corréu Jeferson, interrogado em juízo, disse que tem 26 anos, estudou até primeiro colegial, amasiado e não tem filhos. Antecedentes por furto, saiu do sistema carcerário em agosto de 2019, estava trabalhando como entregador de aplicativo. No dia do furto foi o depoente quem abriu a janela do apartamento da vítima e pegou os bens. Errou de ter feito isso. Foi responsável por arrombar a janela. Só Fábio estava no carro. Fábio levou os bens para João para ele vende-los. Estava precisando de dinheiro e combinou de vender os bens e pegar o dinheiro. João Paulo vendia e dividiam o dinheiro. Nos outros furtos, muitas vezes foram outras pessoas que entraram nas casas. Além de Fábio, Diego também estava no carro. Não chegou a ser processado com Diego por outro furto. Ele foi embora para Minas Gerais. Conheceu Fábio porque ele era segurança de bares. Disse-lhe que tinha carro e estava precisando de dinheiro. Com ele atuou somente neste furto apurado no presente processo. O outro furto foi com outra pessoa. Foi a primeira vez que negociou objetos com João Paulo. Somente Fábio sabia onde João Paulo morava. Não ia pessoalmente tratar com João Paulo, era Fábio que tratava com ele. Acredita que Fábio falou seu nome para João Paulo quando negociou com este. Fizeram alguns furtos juntos, estava com Fábio e era Fábio quem ia até João para levar os bens furtados. Depois de vende-los, Fábio trazia o dinheiro. Os valores eram repartidos. Em relação ao furto qualificado, a materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/06, pelo Auto de Avaliação de fls. 30, pelos Relatórios de Investigação de fls. 12/14, 46, e 68, pelo Laudo Pericial do local dos fatos de fls. 149/152, bem como pela prova oral.

A autoria do delito é certa, sendo a condenação de Jeferson medida que se impõe. Consta dos autos que entre abril e maio de 2018 ocorreram reiterados furtos a apartamentos de pequenos prédios na cidade, localizados na zona leste. Os policiais da Delegacia Especializada iniciaram a investigação a fim de apurar a autoria delitiva e constataram que os delitos eram praticados por pelo menos quatro

indivíduos que faziam uso de um veículo Ford/Fiesta de cor marrom/champagne.

No dia 29 de maio de 2018 a polícia militar efetuou a prisão em flagrante de três indivíduos, quais sejam, os acusados Fábio Oliveira dos Reis, Jeferson dos Santos Pereira de Souza e João Paulo Boenaires de Souza (B.O. de fls. 154/159 - Processo 0001000-70.2018.8.26.0530, que tramitou na 5ª Vara Criminal local).

Em entrevista, o corréu Fábio decidiu colaborar com as investigações e identificou os demais coautores e, ainda, levou os policiais a nove locais que foram vitimados pela associação, dentre eles o apartamento da ofendida vítima Kaliandra, localizado na Rua Darcy Dias de Souza, 45 (fls. 21/23).

Na delegacia, o corréu Fábio narrou: "[...] que ultimamente alugou um veículo FORD/FIESTA, COR PRATA ou CHAMPANHE, PLACAS FGB 2563 com o qual fazia serviços de motorista do aplicativo UBER e foi numa dessas corridas que conheceu um grupo de pessoas de pré-nomes JEFERSON, JOÃO, BRUNO e uma moça de apelido "BRANCA", com os quais se uniu e se associaram para prática de crimes de furto e roubo nesta cidade; Que na tarde de hoje foi preso em flagrante em ocorrência de receptação sendo: JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA e JOÃO PAULO BOENEARES DE SOUZA; Consta ainda que vendo fotografias de pessoas investigadas por essa Delegacia, pode identificar como sendo BRUNO GUERREIRO DA SILVA a pessoa de "BRUNO também acima citado, sendo certo que a garota conhecida por BRANCA, moradora no bairro Parque Avelino Alves Palma, não foi identificada até o presente momento; Diante de sua prisão da data de hoje (29.05.2018 - RDO 11.979/2018- CPJ RP), arrependido de seu ato, decidiu por livre e espontânea vontade colaborar com informações sobre todos os crimes que participou, sendo que para tanto, conduziu a Equipe de Investigadores desta Unidade Especializada, em pelo menos 09 locais e que o interrogando, sempre como motorista, levou o grupo para ações delitivas: em Data que não se recorda, sabendo ter sido antes de 09.05.2018, referente um furto em residência na rua Darcy Dias de Souza, 45, esclarece que participaram JEFERSON, BRUNO e BRANCA, esclarecendo que neste dia, acreditando ter sido sua primeira participação, BRUNO E BRANCA ficaram no portão como se fossem um casal e JEFERSON que havia adentrado no imóvel, passava os objetos aos mesmos que colocava no carro em que o Interrogando estava. Consta que foram levados os seguintes objetos TV, notebook, uma sacola de roupas e outras coisas. O interrogando esclarece que não se recorda de todos os objetos, por na grande maioria das vezes, ficava no carro, abria o porta malas, eles carregavam e chegando no local para descarregar, abria novamente, eles descarregavam. Quase não descia do carro. Consta que os objetos foram descarregados na casa de JOÃO, na rua Cardeal Leme, quase na esquina com a rua João Guião, onde os militares fizeram apreensão na data de hoje de vários objetos. Que de seu envolvimento no crime, logrou a quantia de R\$ 150,00, que foram pagos posteriormente, sendo que as mercadorias sempre ficavam com João, o qual se incumbia de transformar em dinheiro para dividir ao bando. O valor da quantia entregue ao interrogando, variava por conta dos objetos arrecadados [...]" (fls. 21/23)

Em que pese a versão trazida por Fábio em juízo e a negativa de Bruno, o corréu Jeferson acabou confessando a prática do furto e relatou ter sido o responsável por ingressar no apartamento da vítima e subtrair os bens. Também confirmou a participação de pelo menos mais um comparsa neste furto.

A confissão de Jeferson, aliada ao restante do conjunto probatório, em especial os relatórios de investigação de fls.12/14, 46 e 68, confissão extrajudicial do corréu Fábio e a prova testemunhal representada pelas declarações do investigador Selvito, evidencia ter sido ele um dos autores do delito.

O investigador Selvito Souza Filho relatou com riqueza de detalhes como se deram as investigações. Segundo o investigador, após a prisão em flagrante de Fábio, Jeferson e João Paulo por receptação, Fábio acabou admitindo que era contratado para levar os demais comparsas até os apartamentos que seriam furtados. Enquanto Fábio ficava no carro, os comparsas entravam nos imóveis e traziam variados objetos, entre eles eletroeletrônicos e joias. Em seguida, os objetos eram levados e entregues para João Paulo, que os revendia. Ao final, o dinheiro arrecadado era partilhado entre eles.

Em relação ao furto apurado nos autos, a testemunha Selvito afirmou que foi Fábio quem indicou a participação de Jeferson, Bruno e de "Branca", pessoa que não foi

identificada. Selvito relatou, ainda, que no apartamento da vítima Kaliandra, os furtadores abriram a fechadura eletrônica com expertise, ingressaram no corredor, pularam um muro alto e deslocaram/quebraram a tranca da janela de correr, por onde ingressaram no imóvel, de onde subtraíram os bens. Estes foram levados, posteriormente, até a residência de João Paulo.

O policial Carlos Henrique, embora não tenha se recordado dos fatos, confirmou ter participado das investigações e assinado os relatórios constantes dos autos, os quais ratificou integralmente.

Portanto, a prova é segura quanto a efetiva participação de Jeferson, junto dos demais acusados, no delito (quanto a autoria dos corréus Fábio e Bruno vide sentença de fls. 599/628 dos autos 0022810-76.2018.8.26.0506).

Em relação a qualificadora de rompimento de obstáculo, fica esta afastada à luz da palavra da vítima, que indicou que a janela do quarto por onde o agente ingressou foi apenas "forçada", sem que tenha havido, de fato, o rompimento do obstáculo (trinca/fechamento).

Neste mesmo sentido foi o laudo pericial de fls. 149/152, que não constatou vestígios de arrombamento.

Sobre a escalada, também não há elementos suficientes para seu reconhecimento. Isso porque a vítima narrou em juízo que não viu a ação e não sabe como o furtador ingressou nas dependências do prédio, eis que o portão e a cerca elétrica estavam intactos. Somente o que notou foram marcas de pés e mãos na janela, que foi, como dito acima, forçada, mas sem danos.

O laudo pericial de fls. 149/152 igualmente não identificou a escalada, sequer descreveu eventual muro/portão que pudesse ter sido escalado, ainda que sem deixar marcas.

Pelos depoimentos dos policiais civis, houve menção de abertura do portão de entrada com expertise pelo furtador. Mas tampouco a suposta qualificadora de chave falsa poderia ser cogitada, por ausência de outros elementos indiciários, mormente porque a vítima disse que o portão permaneceu intacto e não mencionou vestígios de uso de instrumento para abrir a fechadura.

A única qualificadora que restou provada, portanto, é a de concurso de agentes. A comparsaria é incontroversa, conforme declarações do policial civil Selvito, confissão extrajudicial de Fábio, confissão judicial de Jeferson e demais provas coligidas.

Jeferson confirmou que foi o responsável por ingressar no imóvel da vítima e subtrair os bens, tendo Fábio permanecido no carro, dando cobertura.

O corréu Fábio, por sua vez, indicou o modus operandi do grupo no episódio: ele, Fábio, foi o responsável pelo transporte e fuga após a prática do delito; Bruno e Branca desembarcaram do carro e permaneceram defronte ao imóvel vigiando e Jeferson ingressou no prédio e no apartamento e subtraiu dos bens, posteriormente levados, no carro, até João Paulo.

É incontestável o vínculo subjetivo entre os agentes. Inclusive, houve premeditação, na medida em que se dirigiram até o local já munidos da intenção e do plano pré-estabelecido de praticar o furto nos moldes indicados.

Ademais, reconheço a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal já que pacífico nos Tribunais Superiores a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena do §1º no casos de furto qualificado, previstos no §4º do artigo 155:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CP. APLICABILIDADE. (HC 161.861, Rel. Min. Luis Roberto Barroso)

Habeas Corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar,

para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada." (HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli). (grifei)

[...] VII - A alegação da impossibilidade de aplicação da causa de aumento de pena pelo repouso noturno, nos casos de furto qualificado, sequer ultrapassa o conhecimento, uma vez que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração - é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto." (HC 424.098/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/2/2018). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 429.695/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) (grifei)

A subtração de fato ocorreu durante o repouso noturno (após as 18h00 como informado pela vítima), ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios porque anoiteceu. Sobre o repouso noturno, explica Guilherme de Souza Nucci:

"Entende-se por repouso noturno, a fim de dar segurança à interpretação penal do tipo penal, uma vez que as pessoas podem dar início ao repouso noturno em variados horários, mormente em grandes cidades, o período que medeia entre o início da noite, com o pôr do sol, e o surgimento do dia, com o alvorecer, a vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o objetivo do legislador foi justamente agravar a pena daquele que se utiliza deste período para praticar o delito contra o patrimônio" (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 21 edição, Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág. 814)

É evidente que os acusados, por ser durante o repouso noturno, aproveitaram-se que o prédio estava mais vulnerável à prática de delitos e, assim, em razão da menor vigilância, lograram furtar. Farta jurisprudência nesse sentido no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. OFENSA À CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. COMPATIBILIDADE ENTRE A FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO E A CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] V - Em relação à causa de aumento do furto praticado durante o repouso noturno, a r. denúncia destacou a incidência da referida majorante, com a exposição de todos os fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito. VI - Para a incidência da majorante prevista no art. 155, parágrafo 1º, do Código Penal, basta que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas, veículos e estabelecimento comercial. Assim,

considerando que houve a correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a fundamentação levada a efeito pelo magistrado, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento de pena capitulada no parágrafo 1º, do art. 155, do Código Penal. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 429.695/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) (grifei)

APELAÇÃO - Furto simples majorado pelo repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal) - Sentença condenatória - Apelação defensiva requerendo a absolvição do réu, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, pugna pelo afastamento da majorante relativa ao repouso noturno, sob o argumento de que o delito não ocorreu em residência habitada - Descabimento - Absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - [...] A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando - Furto que, ademais, foi praticado durante a madrugada e em frente à residência da vítima, enquanto esta lá repousava - Ausência de insurgência contra o regime fixado pela primeira instância para cumprimento da pena corporal - Sentença condenatória mantida - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0016169-66.2017.8.26.0196; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 02/04/2019) (grifei e sublinhei)

E, ainda, decisão do TJDF:

Para configurar-se a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, basta que o furto tenha ocorrido durante o período noturno, sendo irrelevante se a vítima estava ou não em repouso. Da mesma forma, irrelevante é o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o patrimônio que durante a noite, torna-se mais vulnerável dada a carência de vigilância (TJDF, Apelação Criminal 2007031002152-5-DF, 1ª T.C., rel. João Egmont, 22/07/2010, v.u.) (grifei)

Por seu turno, o crime de associação criminosa restou bem configurado, apesar da insurgência da Defesa sob alegação de ausência de provas quanto ao vínculo associativo.

No caso dos autos, a atuação dos réus teve características muito peculiares, a saber: Fábio, que também era motorista de aplicativo, conheceu um grupo de pessoas, entre eles os corréus Jeferson, Bruno e João Paulo, com os quais se uniu para prática de crimes de furtos a residências. Fábio, atuava sempre como motorista, transportava os corréus Jeferson, Bruno e outras pessoas não identificadas, entre elas "Branca" nos diversos delitos; enquanto Fábio aguardava no carro, os comparsas se encarregavam da subtração, ou seja, ingressavam nos imóveis e/ou davam cobertura para que a subtração fosse realizada por alguém do grupo; os objetos subtraídos eram colocados no carro de Fábio e, juntos, dirigiam-se até a residência do receptador João Paulo, onde descarregavam os objetos, sua maioria produtos eletroeletrônicos; João Paulo era o responsável por receber os objetos furtados e revende-los a preços atrativos; o dinheiro adquirido com a res furtiva era partilhado entre os integrantes da associação.

Conforme relatado pelos próprios acusados e pelo que consta das certidões de antecedentes de fls. 201/206, 207/209, 210/214 e 215/218, os réus Fábio, Jeferson e João Paulo foram condenados por receptação e furto em comparsaria (Processo 0001000-70.2018.8.26.0530, feito que tramitou na 4ª Vara Criminal desta Comarca); os réus Fábio, Bruno, Jeferson e João Paulo respondem por furto qualificado, em comparsaria (Processo 0022813-31.2018.8.25.0506, em trâmite da 5ª Vara Criminal desta Comarca). Ainda, o corréu Bruno já foi processado e condenado por associação criminosa para prática de crimes patrimoniais com outros comparsas (Processo 1501155-96.2018.8.25.0530, que tramitou na 4ª Vara Criminal desta Comarca).

Chama a atenção que todos os réus tenham respondido por furtos a residências e/ou receptação, nos mesmos moldes que aqui.

Em juízo, Jeferson, mesmo tentando se esquivar da responsabilidade, confessou que realizaram alguns furtos juntos. Disse que Fábio era quem ia até João Paulo entregar os bens subtraídos para venda. Depois de João Paulo vender os bens, Fábio trazia o dinheiro para ser repartido entre todos.

O corréu Fábio relatou perante a autoridade policial (fls. 17/18) que foram ao menos nove residências furtadas, sendo a res furtiva sempre encaminhada a residência de João Paulo, na Rua Cardeal Leme, quase na esquina com a Rua João Guião.

A prática reiterada de crimes da mesma espécie, com mesmo modo de atuação, contando com receptador específico, revela a articulação prévia, bem estabelecida e duradoura, entre os agentes aqui processados e outros, ainda não identificados, a exemplo da mulher de apelido Branca.

Este cenário confirma, com nitidez, a existência da associação criminosa.

Evidente a estabilidade e a permanência da *societas delinquentium*, eis que a forma como os delitos ocorriam, a rapidez entre os furtos e a desova dos bens ao receptador, explicita uma articulação anterior e já bem definida, para a consecução das empreitadas criminosas.

Insiste-se. A forma como os furtos eram praticados deixa claro que a quadrilha era especializada, mediante planejamento e execução, com características de atuação coordenada, e eficiente, quanto a aspectos operacionais e temporais, atuação esta própria de um grupo já preestabelecido e bem articulado nos exatos termos do artigo 288 do CP, que prevê: "associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes".

A estabilidade deste grupo criminoso, pelo que se extrai dos autos, perdurou ao menos desde a prática desta subtração (no dia 30/04/2018) até a prisão em flagrante de parte dos agentes no dia 29/05/2018 (RDO 11979/2018 - CPJ RP).

Além do vínculo estável, nota-se a divisão de tarefas entre os agentes: Bruno e Jeferson adentravam nas residências, Fábio realizava o transporte dos comparsas e dos bens subtraídos, João Paulo receptava e dava vazão comercial aos objetos surrupiados.

No processo principal foi rechaçada a tese de defesa de Fábio, pois ainda que não tenha feito do crime seu modo de vida, já que ele também trabalhava como motorista de aplicativo, pelo período acima indicado efetivamente se desviou do labor lícito e se associou aos demais na prática de crimes. Vale mencionar que Fábio não recebia pelas corridas que realizava para os comparsas como mero motorista de aplicativo.

Ao contrário, ele de fato participava da conduta criminosa, pois levava os comparsas ao local dos crimes, por eles aguardava, depois lhes dava fuga e transporte dos bens subtraídos. Ademais, não havia pagamento convencional pelas corridas. Pelo que ficou apurado, Fábio recebia dinheiro posteriormente ao transporte, calculado como porcentagem dos lucros dos delitos, ainda que inferior à recebida pelos demais. Ele próprio na delegacia relatou que "[...] O valor da quantia entregue ao interrogando, variava por conta dos objetos arrecadados [...]" (fls. 21/22)

Quanto a Jeferson, este confirmou seu conluio com os demais. Inclusive admitiu que Fábio levava os bens ao receptador e os entregava citando seu nome, Jeferson.

João Paulo, por seu turno, admitiu em juízo que já havia receptado bens de Jeferson, confirmando o vínculo criminoso duradouro e estável.

Deste modo, bem caracterizada a associação criminosa, a condenação do acusado Jeferson também por este crime, nos moldes pretendidos pela acusação, se impõe. Passo, então, a dosimetria da pena.

Artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu responde a outros processos e inquéritos, a indicar personalidade voltada prática de delitos patrimoniais como furtos/receptações (fls. 210/214). Nota-se desses registros que, em determinado de sua vida, o acusado dedicou-se intensamente à prática de crimes

sequenciais, revelando um desvio comportamental acentuado, que reflete negativamente em sua personalidade. Ainda, pesa contra ele a circunstância de o crime em apreço ter sido praticado em uma residência, que é o asilo inviolável do indivíduo, o que acentua sua culpabilidade. Por esses motivos, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente específico (Certidão de Criminal de fls. 212 - Processo nº 0000451-65.2015.8.26.0506), portanto, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, reconheço a confissão do acusado como circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do CP. Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena do §1º, razão pela qual aumento a pena em 1/3 fixando-a em 4 anos de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, pois não há outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Artigo 288 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu responde a outros processos e inquéritos, a indicar personalidade voltada prática de delitos patrimoniais como furtos/receptações (fls. 210/214). Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (Certidão de Criminal de fls. 212 - Processo nº 0000451-65.2015.8.26.0506), portanto, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Ausentes atenuantes, uma vez que o réu confessou apenas o delito de furto

Na terceira fase da dosimetria da pena, não existem causas de aumento ou diminuição e pena, razão pela qual torno definitiva a pena anteriormente aplicada.

Artigo 69 do CP (concurso material de crimes)

Tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material, as penas deverão ser somadas, obtendo-se a reprimenda final de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu.

Tendo em vista presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência o regime inicial para cumprimento de pena será o fechado, conforme art. 33, §2º e §3º, do Código Penal.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursos no artigo 288, caput, e no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, ambos c.c. artigo 69, todos do Código Penal;

Mantenho o acusado preso. Isso porque, conforme já dito alhures, as certidões de antecedentes mostra que possui vários boletins de ocorrência e processos (fls. 197/202, 203/205, 210/214), a indicar que, juntamente com os comparsas, estavam aparelhados para a prática de diversos crimes patrimoniais (furtos e receptação) e atuavam juntos nas empreitadas criminosas de forma estável e permanente, representando concreto risco à ordem pública. O encarceramento processual é necessário para fazer cessar este risco, especialmente por se tratar de grupo bastante articulado. Ademais, os argumentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva, agora, com esta condenação em primeiro grau, ficam ratificados. Expeça-se mandado de recomendação em desfavor do acusado na prisão em que se encontra, bem como guia de execução provisória, nos termos da Resolução n. 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se, imediatamente, ao cálculo de pena, para verificação da possibilidade de progressão de regime.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de

Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis